

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4740/2538

บริษัท เครดิตฟองซิเออร์ เอส รี นคร พัฒนา

โจทก์

บริษัท เครดิตฟองซิเออร์ เอส รี นคร จำกัด

ผู้ร้อง

นาง วนิดา แพงพันธ์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 289 วรรคแรก

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 วรรคแรกไม่มีข้อจำกัดสิทธิของผู้รับจำนองว่าจะต้องฟ้องร้องบังคับจำนองก่อนหรือจะต้องเป็นเจ้าหนี้จำนองตามคำพิพากษาจึงจะขอรับชำระหนี้ได้ทั้งไม่มีบทบัญญัติใดระบุว่าโจทก์และผู้รับจำนองจะต้องเป็นบุคคลฐานะเดียวกันไม่ได้ หากผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้จำเลยผู้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาโดยมีที่ดินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้จำนองเป็นประกัน ผู้ร้องย่อมอาศัยอำนาจแห่งการจำนองขอให้ศาลขายที่ดินโดยปลอดจำนองเพื่อนำเงินที่ขายได้ชำระหนี้แก่ผู้ร้องก่อนเจ้าหนี้คนอื่นได้

คดีสืบเนื่องจาก ศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,398,612.08 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปีของต้นเงิน 1,800,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ภายในกำหนด 2 ปี นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยไม่

ปฏิบัติตามคำพิพากษาโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยเพื่อขายทอดตลาด

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้รับจำนองที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่โจทก์นำยึดไว้ ผู้ร้องกับโจทก์เป็นนิติบุคคลเดียวกันและเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยตามคำพิพากษาโดยศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528 ให้จำเลยชำระหนี้โจทก์ 2,398,612.08 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,800,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่จำเลยไม่ชำระหนี้ให้ยอดหนี้ที่ผู้ร้องขอรับชำระหนี้ตามคำร้องกับยอดหนี้ตามคำพิพากษายอมเป็นยอดหนี้เดียวกัน คิดถึงวันยื่นคำร้องเป็นเงิน 4,565,062.08 บาท ผู้ร้องในฐานะเจ้าหนี้จำนองมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดไว้ ผู้ร้องขอรับชำระหนี้จำนองจำนวน 4,565,062.08 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,800,000 บาท นับถัดจากวันที่ยื่นคำร้องจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยขอรับชำระหนี้ก่อนโจทก์และเจ้าหนี้รายอื่น ขอให้งดการขายทอดตลาดจนกว่าศาลจะมีคำสั่งคำร้องและในการประกาศขายทอดตลาดครั้งต่อไป ขอให้ขายโดยปลอดจำนอง

จำเลยยื่นคำร้องคัดค้านว่า จำเลยไม่เคยนำที่ดินไปจำนองเพื่อประกันเงินกู้ ผู้ร้องไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองเนื่องจากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 เป็นกรณีที่ผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกไม่ใช่โจทก์ยื่นขอรับชำระหนี้และผู้ร้องไม่มีสิทธิขอให้ศาลสั่งให้ขายทอดตลาดที่ดินโดยปลอดจำนองเนื่องจากไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ทำได้ และการบังคับจำนองต้องทำเป็นคำฟ้อง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดจำนอง โดยให้ชำระเงินจากการขายทอดตลาดดังกล่าว แก่ผู้ร้องก่อนเจ้าหนี้อื่นจำนวน 4,565,062.08 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,800,000 บาท นับแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2534 จนกว่าจะ ชำระเสร็จตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของ ผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 289 วรรคแรก บัญญัติว่า "ถ้าบุคคลใดชอบที่จะบังคับการชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามคำพิพากษาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้หรือชอบที่จะได้เงินที่ขายหรือ จำหน่ายทรัพย์สินเหล่านั้นโดยอาศัยอำนาจแห่งการจำนองที่อาจบังคับคดีได้ก็ดี หรือ อาศัยอำนาจแห่งบุริมสิทธิก็ดี บุคคลนั้นอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดี ให้เอาเงินที่ได้มานั้นชำระหนี้ตนก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ" ตามบทบัญญัตินี้ไม่มีข้อจำกัดสิทธิ ของผู้รับจำนองว่าจะต้องฟ้องร้องบังคับจำนองก่อนหรือจะต้องเป็นเจ้าหนี้จำนองตาม คำพิพากษาจึงจะขอรับชำระหนี้ได้ ทั้งไม่มีบทบัญญัติใดระบุว่าโจทก์และผู้รับจำนอง จะต้องเป็นบุคคลฐานะเดียวกันไม่ได้ หากผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ ตามคำพิพากษาโดยมีที่ดินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้จำนองเป็นประกัน ผู้ร้อง ย่อมอาศัยอำนาจแห่งการจำนองขอให้ศาลขายที่ดินโดยปลอดจำนองเพื่อนำเงินที่ขาย ได้ชำระหนี้แก่ผู้ร้องก่อนเจ้าหนี้อื่นได้ แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้จดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันเงินกู้ต่อผู้ร้องจริง ผู้ร้องจึงชอบที่จะใช้สิทธิขอรับ ชำระหนี้จำนองก่อนเจ้าหนี้รายอื่นตามคำสั่งของศาลชั้นต้นได้

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระภู์น-อิธิราช มณีภาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>